

# İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

#### Amaç

**Madde 1 -** (1) Bu yönergenin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından yapılacak olan her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği normlarını tanımlamak ve İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerini belirlemektir.

#### Kapsam

**Madde 2 -** (1) Bu Yönerge, İskenderun Teknik Üniversitesi ve bağlı birimleri mensuplarınca; a) İnsanlara yönelik klinik ve biyomedikal araştırmalar hariç olmak üzere, Üniversite mensuplarınca yapılacak, yapılmış veya yapılmakta olan bilimsel araştırmaları, lisansüstü eğitimi sırasında yapılan tezleri ve Üniversite tarafından bu alanda desteklenen bilimsel araştırma projeleriyle ilgili araştırma ve yayın ile sunum etiği konularını, b) Tarihi eser ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek her türlü veri toplama araç ve yöntemleriyle ilgili iş ve işlemlerini, c) Üniversite mensuplarınca yurt içi ve yurt dışında her tür yazılı, görüntülü ve/veya sesli yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan yayınlarla ilgili yayın etiği sorunlarını, ç) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma esasları, Kurullara başvuru ve etik değerlendirmelere ilişkin konuları kapsar.

#### Tanımlar

**Madde 3 -** Bu Yönergede anılan;

- a) Birim: İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı her bir fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,
- b) Denek: Üzerinde araştırma, inceleme, deney veya değerlendirme yapılan canlı varlıkları,
- ç) Kurul: İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurullarını,
- ç) Kurul Başkanı: Etik Kurul Başkanını,
- d) Raportör: Başvuru konusuna göre gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve toplantılarda kurula, söz konusu başvuruyla ilgili bilgi vermek üzere, başkan tarafından, kurul üyeleri içinden veya dışından, alanının uzmanı olarak görevlendirilen üniversite mensubunu,
- e) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,
- f) Rektörlük: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
- g) Sekreteryay: İskenderun Teknik Üniversitesi Hukuk Müşavirliğini,
- ğ) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
- h) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
- ı) Yayın Etiği İhlali: Bu yönergenin 7'nci maddesinde belirtilen, kasıt ya da ağır ihmal sonucu gerçekleşmiş ve yayın etiğine aykırılığı inandırıcı ve yeterli belgelerle ispatlanmış eylemleri,

- i) Yayın Etiği: Bilimsel araştırma, yayın ve etkinliklerin ulusal ve uluslararası kabul gören bilimsel bilgi üretimi, özen, dürüstlük, açıklık, nesnellik, tarafsızlık, güvenilirlik, hakkaniyet ve saygı ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, raporlanması, sunulması ve yayınlanmasını,
- j) Yayın Etiğinde Özensizlik: Bu yönergenin 7'nci maddesinde belirtilen eylemlerin özensizlik, ihmal, dikkatsizlik ya da deneyimsizlik sonucu gerçekleştirilmiş olmasını, ifade eder.

### **Dayanak**

**Madde 4** - (1) Bu yönerge; Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul'unun 10.11.2016 tarih ve 2016.23.497 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler**

#### **Bilimsel araştırma etiğine ilişkin temel ilkeler**

**Madde 5** - (1) Her çeşit bilimsel araştırmada uyulacak temel ilkeler şunlardır:

- a) Bilimsel araştırmalarda veriler, etik ilkelere uygun olarak elde edilir. Verilerin elde edilmesi, değerlendirilmesi ve yorumunda etik ilkelerin dışına çıkılamaz. Elde edilmemiş sonuçlar araştırma bulgularıymış gibi gösterilemez ve saptırılamaz.
- b) Araştırma kapsamında yapılacak anket, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, dosya veya diğer kayıt altına alınmış kaynakların taranması, sistem-model geliştirme, video ve film çekimi ile ses kaydı gibi veri toplama araçlarıyla yapılan çalışmalar, tutum araştırmaları ve bu kapsamda yapılan diğer uygulamalı araştırmalarda, araştırmaya başlanmadan önce araştırmacının, Rektörlüğe başvurarak ilgili etik kuruldan izin alınması zorunludur.
- ç) Araştırmanın çevreye zarar vermemesi temel ilkedir. Çalışmalara başlamadan önce, yetkili birimlerden gerekli izinler yazılı olarak alınır. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, beyannameler ve ulusal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulur.
- ç) Sorumlu araştırmacı, ilgililer ile çalışmada yer alacak diğer araştırmacı ve katılımcıları, yapılması planlanan bilimsel araştırma ve uygulamalar konusunda bilgilendirmek ve uyarmakla yükümlüdür.
- d) Araştırmacılar ve araştırmaya konu olanlar, kendi vicdanî kanaatlerine göre zararlı sonuçlara veya onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara katılmama hakkına sahiptirler. Sorumlu araştırmacı tarafından, araştırma öncesinde diğer katılımcı araştırmacıların da rızası alınır.
- e) Yapılacak çalışmalarda, diğer kişi ve birimlerden temin edilen veri ve bilgilerin, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanılması, gizliliğine riayet edilmesi ve korunması sağlanır.
- f) Bilimsel araştırmalar için tahsis edilen kaynak ve sunulan imkânlar, amacı dışında kullanılamaz.

## **Yayın etiğine ilişkin temel ilkeler**

**Madde 6-** (1) Her çeşit bilimsel yayında uyulacak temel ilkeler şunlardır:

- a) Bilimsel araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına hazırlanması aşamalarında katkıda bulunmamış kişiler, yazar isimleri arasında gösterilemez.
- b) Bilimsel yayınlarda, yararlanılan çalışmalar, bilimsel atıf kurallarına uygun olarak kaynak gösterilir.
- c) Henüz savunularak kabul edilmemiş tezler, yayınlanmamış veya tamamlanmamış çalışmalar, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.
- ç) İzne tabi araştırmalarda, izin alınmadan araştırma yapılamaz.
- d) Herhangi bir yayından kaynak göstermeden veya kaynak gösterirken gereken özeni ihmal ederek ya da eseri başkalaştıracak ve eserin küçük bir kısmını aşacak derecede alıntı yapılamaz. Alanın ortak bilimsel veri tabanına mal olmuş genel ifade ve anlatım tarzları bunun dışındadır.

## **Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler**

**Madde 7-** (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

- a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
- b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek, gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
- c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, araç ve gereçleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma varsayımına uygun olmayan verileri değerlendirmeye almak, ilgili kuram veya varsayımlara uydurmak için veriler ve sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
- ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren bir eseri, birden fazla eser gibi göstererek akademik terfilerde ayrı eserler olarak kullanmak,
- d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde veya akademik yükseltilmelerde ayrı eserler olarak sunmak,
- e) Haksız yazarlık: Katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, etkin katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, kabul edilmiş bilimsel ilkelere uygun yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, etkin katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

## **Diğer etik ihlal türleri**

**Madde 8 -** (1) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

- a) Destek alınarak yürütülen arařtırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kiři, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
- b) Henüz sunulmamıř veya savunularak kabul edilmemiř tez veya alıřmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
- c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan arařtırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
- ) İnsanlarla ilgili biyomedikal arařtırmalarda ve diğerklinik arařtırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
- d) İncelemek üzere görevlendirildiğı bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
- e) Bilimsel arařtırma için sağılanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
- f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
- g) Bilimsel bir alıřma kapsamında yapılan anket ve tutum arařtırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da arařtırma bir kurumda yapılacaksa, ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
- ğ) Arařtırma ve deneylerde, hayvan sağılığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
- h) Arařtırma ve deneylerde, alıřmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
- ı) Arařtırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğı uluslararası sözleşmelerin ilgili arařtırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı alıřmalarda bulunmak.
- i) Arařtırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel arařtırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
- j) Bilimsel alıřmalarda, diğerkıři ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiğı ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağılamamak,
- k) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel arařtırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

#### **Bilimsel arařtırma ve yayın etiğıne aykırı olarak değerkendirilemeyecek haller**

**MADDE 9** - (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin alıřmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerkendirilemez

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

#### **İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Arařtırma ve Yayın Etiğı Kurullarının Oluřumu, Görevleri, alıřma Usul ve Esasları**

##### **Kurulun oluřumu ve yapısı**

**Madde 10** - (1) İskenderun Teknik Üniversitesi bilimsel arařtırma ve yayın etiğı kurulları

sosyal ve beşeri bilimler, sağlık bilimleri ve fen ve mühendislik bilimleri alanlarında oluşturulur. Bu kurullar İskenderun Teknik Üniversitesi'nde ilgili bilim alanlarında görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık süreyle Rektör tarafından seçilen yedişer üyeden oluşur. Bilim alanları bünyesinde yukarıdaki koşulları sağlayacak yeterli sayıda profesör unvanına sahip öğretim üyesinin bulunmaması durumunda: profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık süreyle Rektör tarafından seçilen yedi üyeden oluşan yalnızca bir adet bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulu oluşturulabilir.

(2) Gerekli görülmesi halinde çalışmaların verimliliğini sağlamak amacıyla farklı bilim alanları için farklı bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları oluşturulabilir.

(3) Belirlenen kurul üyeleri hakkında etik ihlalinde bulunduklarına dair kesinleşmiş bir adli veya idari karar bulunmamalıdır.

(4) Etik kurallarına aykırı eylemi tespit edilen etik kurulu üyesinin görevi, Rektörün bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.

(5) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az altı ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları başkanları Rektör tarafından görevlendirilir. Her bir bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulu başkanı kurul üyeleri arasından bir kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer.

(7) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının sekreteryası İskenderun Teknik Üniversitesi Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülür.

### **Kurulun görevleri**

**MADDE 11 -** (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görevleri şunlardır:

a) Üniversite mensupları ile etik kurulları bulunmayan diğer üniversite öğrenci ve mensuplarının etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,

b) Üniversite mensupları ile etik kurulları bulunmayan diğer üniversite öğrenci ve mensuplarının çalışmalarda kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik anket, mülakat vb. yollarla sorulan sorulara uygunluk izni vermek,

c) İnsanın sürekli etkileşim halinde bulunduğu tarihi eser ve kültür varlıkları üzerinde yapılacak ve etik kurulunun amaç ve kapsamına giren her türlü çalışmayı, çevrenin korunmasını da göz önünde tutarak, etik yönden değerlendirmek ve uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirmek, gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, yazışmalar yapmak ve bilgi istemek,

ç) İnceleme sonucunda alınan kararları Rektöre sunmak,

d) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektöre önerilerde bulunmak.

### **Kurulun toplantı usul ve esasları**

**Madde 12** - (1) Kurul, en az ayda bir kez olmak üzere, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. Toplantıda kullanılan oyların eşitliği durumunda toplantıya başkanlık edenin oyu yönünde karar alınır.

Her ayın son haftası içindeki toplantı günü, ilgili Kurullarca tespit edilir. Başkanın katılamadığı hallerde başkan yardımcısı, Kurul toplantılarına başkanlık eder.

(2) Her ayın üçüncü haftasının son iş günü mesai saati bitimine kadar yapılan başvurular ve eksiksiz teslim edilen dosyalar, Kurulun müteakip ilk toplantısında gündeme alınır.

(3) Kurul üyeleri kendileriyle, kendilerinin daha önce birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ve etik ihlalde bulunduğunu iddia ettikleri kişilerle ilgili etik ihlali iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.

(4) Kurul çalışmalarını bizzat yürütür. Ancak gerektiğinde alanında uzman bilirkişilerden görüş alabilir. Aşağıdaki kişiler bilirkişi ve uzman olarak görevlendirilemez:

- a) İlgilinin lisansüstü tez danışmanları ve doçentlik jürilerinde görev almış öğretim üyeleri,
- b) İlgilinin kendi üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri,
- c) İlgilinin eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya sıhrî hısımları,
- d) İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler.

(5) İlgilinin çalıştığı bilim alanında öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın bilim alanında çalışan öğretim üyeleri arasından bilirkişi görevlendirilebilir. Ayrıca etik ihlal iddiasının hukuki anlam ve kapsamına ilişkin olarak bir hukukçu bilirkişi de görevlendirilebilir. Birden fazla bilirkişi atanması halinde her bilirkişi ayrı rapor tanzim eder.

(6) Bilirkişiler dosya kendilerine ulaştığı andan itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde konuya ilişkin raporunu, gönderilen örneğe uygun biçimde hazırlayarak görevlendirmeyi yapan Kurula sunarlar. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok 1 (bir) ay uzatılabilir.

(7) Kurulun inceleme sürecinde, Üniversite içi birimlerle yapacağı her türlü yazışma Sekreteryaya, diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı her türlü yazışmalar rektörlük aracılığıyla yürütülür.

### **Etik kurullarına başvuru ve kurulların çalışma esasları**

**Madde 13** - (1) Etik ihlali iddiası içeren başvurular, Rektörlük ve birimlere yapılabilir. Birimlere yapılan başvurular, söz konusu birimin yöneticileri tarafından Rektörlüğe sunulur. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne ulaşan etik ihlal iddiaları, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarında incelenir.

(2) Söz konusu iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarına iletilir.

(3) Başvuru üzerine başkanın toplantıdan önce atadığı bir raportör, başvuru hakkında Kurula bilgi verir. Kurulca başvurunun değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ve buna göre işlemlere devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.

(4) İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, gönderilen her başvuru dosyası için ayrı dosya açar. Kurulun uygun görmesi durumunda aynı içerikli dosyalar tek dosyada birleştirilebilir.

(5) İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilen ve etik ihlal iddiası içeren

şikâyet ve ihbar dilekçelerinde, kişilerin doçentlik başvuru sürecinin devam ettiğinin de belirtilmesi halinde hakkında etik ihlal iddiası bulunan kişinin devam eden bir doçentlik başvurusunun bulunup bulunmadığı hususu Rektörlük tarafından derhal Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından sorulur. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca devam eden doçentlik başvurusunun bulunduğu bildirilmesi halinde iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilir.

(6) Etik ihlali iddiası sebebiyle hakkında inceleme başlatılan kişilerden iddialara ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte sözlü veya yazılı beyanları istenir. Sözlü verilen beyanlar kurul huzurunda tutanak altına alınır. İlgili kişiler, beyan talep yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde beyanlarını vermedikleri takdirde, bu durumun beyan istem yazısında belirtilmesi koşuluyla kurul, diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verebilir.

(7) Alınacak kararlar, ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulunda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kurul üyelerince imzalanır. Karara muhalif kalan üye karşı oy gerekçe-sini yazmak zorundadır.

(8) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca alınan nihai kararlar inceleme raporu niteliğinde olup, bu kararlar onaylanmak ya da başka bir karar alınmak üzere Rektörlüğe sunulur.

(9) Başka birimlerce yapılmış ya da yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar, bu düzenleme kapsamında yapılacak etik ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.

(10) Kural üyeleri, uzman ve bilirkişiler yaptıkları incelemeyle ilgili edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

(11) Hakkında inceleme başlatılanlar, kendilerine yönelik iddiaları içeren evraktan bir örneğini istemeleri halinde, sözü edilen evrak Kurul tarafından kendisine verilir.

(12) Etik Kurulun, etik ihlali olduğu iddia edilen bir başvuruyu en geç üç ay içerisinde sonuçlandırması esastır. Ancak, gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus üç ay uzatılabilir.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **Çeşitli ve Son Hükümler**

#### **İnceleme ve değerlendirme sonucunda yapılacak işlemler**

**Madde 14 -** (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai işlemler İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılır.

(2) Etiğe aykırı eyleme konu olan eserle daha önce akademik unvan elde edilmiş ise kişi hakkında yapılan işlemler sonucunda alınan etik ihlal kararı sebebiyle bu unvanın geri alınıp alınmayacağı hususu da İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından değerlendirilir.

(3) Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl müellif ve zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen diğer kişi ve kuruluşların rıza göstermesi ilgililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir eylemin tespit edilmesi halinde Rektörlük tarafından ilgili yayının ortak yazarlarının görev yaptıkları kamu kurumuna da bilgi verilir.

(5) Etik ihlal kararları en geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

### **Gizlilik**

**Madde 15** - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının kararları, genel düzenlemeler dışında gizlidir. Etik kurulların tespitleri hakkında bu yönergede belirtilen kişi ve kuruluşlar ile başvuru sahibinden başkasına bilgi verilmez.

### **Zamanaşımı**

**Madde 16** - (1) İntihal, sahtecilik ve çarpıtma şeklindeki etik ihlallerinde inceleme başlatılması herhangi bir süre sınırlamasına tabi değildir. Ancak bunların haricindeki etik ihlallerinde eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra etik inceleme yapılamaz.

(2) İntihal, sahtecilik ve çarpıtma haricindeki diğer etik ihlallerinde, etik ihlal teşkil eden eylemin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde etik inceleme başlatılmaması halinde etik ihlal iddiası incelenemez.

(3) Eserin tamamen veya kısmen tekrar yayımlanması ile akademik atama ve yükselmelerde kullanılması halinde yukarıda belirtilen zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlar.

### **Kararlara İtiraz**

**Madde-17**-(1) Kurul Kararlarına karşı bir defaya mahsus olmak üzere, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde, Üniversite Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. (İtiraz ÜYK’ da değerlendirilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur).

### **Yeniden inceleme**

**Madde 18** - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarında daha önce incelenen ve esası hakkında bir karar verilen eserlere ilişkin aynı iddialarla yapılan başvurularda yeniden bir inceleme yapılamaz. Bu halde eserlerin ve eserlere ilişkin iddiaların tamamen aynı olduğunun ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca tespit edilmesi şarttır.

### **Etik ihlallerine ilişkin kayıtlar**

**Madde 19** - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak kararlar Rektörlük tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle uygun bir şekilde dosyalanıp saklanır.

(2) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin şikâyet ve ihbar başvuruları, iddiada bulunulan kişinin eylemi gerçekleştirdiği sırada bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunca değerlendirilerek karara bağlanır.

### **Hüküm bulunmayan haller**

**Madde 20** - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

### **Yürürlükten kaldırılan mevzuat**

**Madde 21** - (1) Senatonun 04 Şubat 2020 tarihli ve 2 No.lu toplantısında kabul edilen “İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi” yürürlükten kaldırılmış olup anılan Yönergeye göre oluşturulan Kurulların faaliyetleri sona ermiştir.

(2) Bu Yönergenin yürürlüğünden önce açılmış ve halen yürütülen etik ihlal iddialarına ilişkin



dosyalar ile diğ er dosyalar kaldığı yerden ilgisine g re bu Y nergeye g re oluřturulan Kurula devredilir, incelenir ve sonu landırılır.

#### **Y r rl k**

**Madde 22** - (1) Bu Y nerge, İskenderun Teknik  niversitesi Senatosu tarafından kabul edildiğı tarihten itibaren y r rl ğ  girer. Etik Kurul veya Kurulları Y nergenin y r rl ğ  girmesinden itibaren en ge  bir ay i inde oluřturulur.

#### **Y r tme**

**Madde 23** - (1) Bu y nerge h k mlerini İskenderun Teknik  niversitesi Rekt r  y r t r.